



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SURİYANTO Alias DIMAS;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gebyak RT.03/RW.05, Desa Purwosari,
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.

Terdakwa SURİYANTO Alias DIMAS ditangkap pada tanggal 08 Februari 2026, dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2026 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2026 sampai dengan tanggal 09 April 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2026 sampai dengan tanggal 28 April 2026;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan tanggal 18 Juli 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 20 April 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 20 April tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SURIYANTO Alias DIMAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 479 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam **Alternatif Pertama**.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, Nopol : N-5040-EGJ, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 a.n. INDRA LISTIOWATI, alamat Perum Tambakasri Permai Blok E 10 RT.11/RW.02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang;
 - 1 (satu) buah plat nomor polisi N-5040-EGJ;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB nomor : U-04428142;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. JACCS MPM Finance Malang;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1 : 865317058689680, IMEI2 : 865317058689698;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut; **Dikembalikan kepada saksi Maulana Dhani Efendi**
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang ± 10 CM (kurang lebih sepuluh centimeter); **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, tahun 2007, tidak terpasang body samping dan belakang, terpasang nomor polisi N-2242-LU, No.Ka : MH1JF811XAK015758, No.Sin : JF81E1016116 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



**Dikembalikan kepada saksi Arya Wira Andika melalui saksi
Maulana Dhani Efendi**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SURIYANTO Alias DIMAS** pada hari Minggu, tanggal 01 Februari 2026, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2026 atau setidaknya pada tahun 2026 di Jl. A. Yani Utara Kel. Balearjosari Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Setiap Orang, mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, **Terdakwa SURIYANTO Alias DIMAS** melihat postingan story dari akun Facebook Saksi Maulana Dhani Efendi yang mana sedang mencari lowongan pekerjaan, sehingga Terdakwa menghubungi akun tersebut via inbox Messenger untuk menawarkan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2026, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Maulana Dhani Efendi untuk bertemu di Taman Kendedes Jl. A. Yani Utara membicarakan terkait pekerjaan yang Terdakwa tawarkan, saat Saksi Maulana Dhani Efendi bersedia bertemu, Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Gebyak RT,03/RW.05 Desa Purwosari Kec, Singosari Kab, Malang dan mengambil pisau di dapur kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Taman Kendedes dengan membawa sisa minuman keras yang sebagian sudah Terdakwa minum sebelumnya;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keduanya sampai di Taman Kendedes, Terdakwa dan Saksi Maulana Dhani Efendi mengobrol membicarakan tentang pekerjaan yang Terdakwa tawarkan, yaitu sebagai pemotong ayam dengan upah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa saat melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa, setelah arak tersebut habis, Terdakwa mengajak Saksi Maulana Dhani Efendi untuk membeli minuman keras 1 (satu) botol minuman keras jenis whiskey merk Manson dan 1 (satu) botol coca – cola di daerah Tirtomoyo Kec Pakis Kab, Malang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026, sekira pukul 03.00 WIB, setelah Terdakwa melihat Saksi Maulana Dhani Efendi mabuk, Terdakwa menodongkan pisau ke bagian perut Saksi Maulana Dhani Efendi dengan mengatakan “MANUT O UL, KOEN MANUT OPO ORA”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Dhani Efendi menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu saat Terdakwa merasa akan ejakulasi alat kelaminya dikeluarkan dari mulut Saksi Maulana Dhani Efendi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Dhani Efendi untuk tidur, dan saat Terdakwa melihat Saksi Maulana Dhani Efendi tertidur, Terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024 warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka: MH1JMC119RK388567, No.Sin: JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1: 865317058689680, IMEI2: 865317058689698 milik Saksi Maulana Dhani Efendi tanpa seijin Saksi Maulana Dhani Efendi. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maulana Dhani Efendi mengalami kerugian senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 479 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SURIYANTO Alias DIMAS** pada hari Minggu, tanggal 01 Februari 2026, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada pada bulan Februari 2026 atau setidaknya pada tahun 2026 di Jl. A.Yani Utara

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Balearjosari Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Setiap orang, mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 Saksi Maulana Dhani Efendi membuat postingan story di Facebook akun pribadi yang sedang mencari pekerjaan, selanjutnya orang yang mengaku bernama DIMAS mengirimkan pesan via inbox messenger dengan akun “Dimas mas” menawarkan pekerjaan dari situ Saksi Maulana Dhani Efendi mengenal dan berkomunikasi dengan orang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 sekira pukul 23.00 WIB **Terdakwa SURIYANTO Alias DIMAS** menghubungi Saksi Maulana Dhani Efendi untuk mengajak bertemu di Taman Kendedes Jl. A. Yani Utara Kel. Balearjosari Kec. Blimbing, Kota Malang dengan alasan membicarakan tawaran pekerjaan. Saksi Maulana Dhani Efendi serta Terdakwa membicarakan pekerjaan yang ditawarkan yaitu sebagai pemotong ayam dengan upah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu. Saat melakukan perbincangan Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras dan ketika Saksi Maulana Dhani Efendi sudah mabuk Terdakwa mengeluarkan pisau dengan panjang ± 10 cm lalu menodongkan pisau tersebut ke bagian perut Saksi Maulana Dhani Efendi dengan mengatakan “MANUT O UL, KOEN MANUT OPO ORA?” (MENURUT SAJA KAMU UL, KAMU MENURUT APA TIDAK) kemudian terdakwa melepas celana dan mengeluarkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke mulut Saksi Maulana Dhani Efendi agar dihisap, pada saat terdakwa ingin ejakulasi Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari mulut Saksi Maulana Dhani Efendi dan Terdakwa menyuruh untuk tidur;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Maulana Dhani Efendi tertidur Terdakwa mengambil dan membawa kabur barang milik Saksi Maulana Dhani Efendi berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2024 warna hitam No.Ka:MH1JMC119RK388567 No.Sin:JMC1E1387783 beserta kunci sepeda motor tersebut dan 1

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



(satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 10s IMEI1: 865317058689680 IMEI2: 865317058689698 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Maulana Dhani Efendi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang Saksi Maulana Dhani Efendi adalah untuk dapat memiliki dan mendapatkan keuntungan berupa uang dari barang-barang tersebut. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maulana Dhani Efendi mengalami kerugian senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISCUS TEDDIJ MOTOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIYANTO Alias Dimas tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira jam 14.30 WIB di Kolam Pemancingan Kali Legi Desa Purwoasri Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa menurut Terdakwa alat/sarana yang digunakan Terdakwa Suriyanto Alias Dimas adalah berupa minuman keras dan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suriyanto Alias Dimas tersebut saya bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang $\pm$ 10 CM (kurang lebih sepuluh centimeter) yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap barang-barang milik korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, No.Pol. : N-5040-EGJ (pada saat sepeda motor tersebut diambil/dicuri Terdakwa sepeda motor tidak terpasang plat nomor polisinya), No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor milik korban yang diambil Terdakwa;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Suriyanto Alias Dimas sepeda motor tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah depan Pom Bensin Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sepeda motor berada/dikuasai oleh ARYA WIRA ANDIKA karena setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 sekira pukul 22.00 WIB di depan Perum Tirtasani Jl. Raya Karanglo Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang melakukan tukar tambah sepeda motor milik korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario, tahun 2007, warna merah milik ARYA WIRA ANDIKA yang mana dalam tukar tambah tersebut ARYA WIRA ANDIKA memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam transaksi tersebut SDR. ARYA WIRA ANDIKA baru memberikan uang tambah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Suriyanto Alias Dimas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa Suriyanto Alias Dimas mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut adalah untuk dapat memiliki barang-barang milik korban dan dengan mudah mendapatkan keuntungan berupa uang dari barang-barang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi DENY FIRMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIYANTO Alias Dimas tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira jam 14.30 WIB di Kolam Pemancingan Kali Legi Desa Purwoasri Kec. Singosari Kab. Malang;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa alat/sarana yang digunakan Terdakwa Suriyanto Alias Dimas adalah berupa minuman keras dan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suriyanto Alias Dimas tersebut saya bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang $\pm$ 10 CM (kurang lebih sepuluh centimeter) yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap barang-barang milik korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, No.Pol. : N-5040-EGJ (pada saat sepeda motor tersebut diambil/dicuri Terdakwa sepeda motor tidak terpasang plat nomor polisinya), No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor milik korban yang diambil Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Suriyanto Alias Dimas sepeda motor tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah depan Pom Bensin Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sepeda motor berada/dikuasai oleh ARYA WIRA ANDIKA karena setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026 sekira pukul 22.00 WIB di depan Perum Tirtasani Jl. Raya Karanglo Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang melakukan tukar tambah sepeda motor milik korban dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario, tahun 2007, warna merah milik ARYA WIRA ANDIKA yang mana dalam tukar tambah tersebut ARYA WIRA ANDIKA memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam transaksi tersebut SDR. ARYA WIRA ANDIKA baru memberikan uang tambah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Suriyanto Alias Dimas;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa Suriyanto Alias Dimas mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban yang didahului dengan ancaman kekerasan tersebut adalah untuk dapat memiliki barang-barang milik korban dan dengan mudah mendapatkan keuntungan berupa uang dari barang-barang tersebut;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi MAULANA DHANI EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026 sekira pukul 03.00 WIB di area Taman Kendedes Jl. A.Yani Utara Kel. Balearjosari Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diambil/dicuri Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, No.Pol. : N-5040-EGJ (pada saat sepeda motor tersebut diambil/dicuri Terdakwa sepeda motor tidak terpasang plat nomor polisinya), No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783, STNK a.n. INDRA LISTIOWATI, alamat Perum Tambak Asri Permai E 10 RT.11/RW.02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1 : 865317058689680, IMEI2 : 865317058689698;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor milik Saksi yang diambil/dicuri oleh Terdakwa tersebut tidak terpasang nomor polisinya karena nomor polisi sepeda motor bagian belakang hilang kemungkinan terjatuh hanya tersisa nomor polisi bagian depannya saja, yang kemudian Saksi lepas serta belum sempat Saksi pasang kembali namun Saksi masih menyimpan nomor polisi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) lembar STNK asli unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tersebut BPKBnya masih berada di pihak leasing PT JACCS MPM FINANCE Malang karena sepeda motor milik Saksi tersebut masih dalam pembiayaan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor milik saksi yang diambil/dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama INDRA LISTIOWATI yang mana INDRA LISTIOWATI adalah budhe saksi atau kakak dari ibu saksi,

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat pembelian sepeda motor tersebut saksi atas namakan budhe saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 milik saksi tersebut namun saksi mencurigai seseorang yang mengaku bernama Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 Saksi membuat postingan di story Facebook Saksi akun "Maulanaa" yang mana Saksi sedang mencari lowongan pekerjaan selanjutnya orang yang mengaku bernama Terdakwa mengirim pesan via inbox Messenger dengan akun "Terdakwa mas" menawarkan pekerjaan dari situ Saksi kenal dan berkomunikasi dengan orang tersebut, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 sekira pukul 23.00 WIB orang yang mengaku bernama Terdakwa tersebut menghubungi Saksi dan mengajak Saksi bertemu di Taman Kendedes Jl. A. Yani Utara Kel. Balearjosari Kec. Blimbing Kota Malang dengan alasan untuk membicarakan terkait tawaran pekerjaan tersebut, saat itu Saksi sedang berada di daerah Suhat Kec. Lowokwaru Kota Malang sedang ngopi bersama teman-teman Saksi setelah itu Saksi berangkat menuju Taman Kendedes Jl. A. Yani Utara Kel. Balearjosari Kec. Blimbing Kota Malang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Saksi. Sesampainya di sekitar Taman Kendedes Saksi bertemu dengan orang yang mengaku bernama Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi dan orang tersebut ngobrol membicarakan tentang pekerjaan yang ditawarkan orang tersebut yaitu pekerjaan sebagai pemotong ayam dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu, saat melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk minum minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa, kemudian setelah arak tersebut habis Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli minuman keras di daerah Tirtomoyo Kec. Pakis Kab. Malang, dan setelah membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis whiskey merk Manson dan 1 (satu) botol coca cola tersebut Saksi dan Terdakwa kembali ke Taman Kendedes dan bersama-sama minum minuman keras tersebut, Kemudian setelah Saksi merasa mabuk dan setengah tiba-tiba Terdakwa menodongkan sejenis benda tajam ke bagian perut Saksi dengan mengatakan "MANUT O UL,

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOEN MANUT OPO ORA" (MENURUT AJA UL, KAMU MENURUT ATAU TIDAK), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menurut kemauan Terdakwa, saat itu Terdakwa melepas celana dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa merasa akan ejakulasi, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari mulut Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur dan saat Saksi dalam keadaan setengah sadar tersebut Terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik Saksi tersebut benar-benar telah hilang saat Saksi terbangun dari tidur pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026 sekira pukul 06.00 WIB di area Taman Kendedes Jl. A.Yani Utara Kel. Balarjosari Kec. Blimbing Kota Malang, namun sebelum Saksi tertidur dan dalam keadaan mabuk dan setengah sadar Saksi sudah mendengar sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di area Taman Kendedes tersebut di bawa lari oleh Terdakwa yang Saksi curigai orang yang mengaku bernama Terdakwa tersebut namun karena pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk dan setengah sadar dan Saksi juga merasa takut Saksi tidak bisa berbuat apa-apa lalu Saksi tertidur;
- Bahwa Saksi menerangkan alat/sarana yang digunakan Terdakwa adalah berupa benda tajam dan minuman keras;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan minuman keras kepada Saksi agar Saksi mabuk dan menodongkan pisau ke bagian perut Saksi untuk mengancam Saksi dengan tujuan agar Saksi merasa takut serta menurut perintah/kemauan Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi karena Saksi sudah dalam keadaan mabuk dan takut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengalami luka dalam terjadinya tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal 20 Mei 2026;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa Suriyanto Alias Dimas dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan dan kejiwaan terdakwa sehat semua, serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa Suriyanto Alias Dimas sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa Suriyanto Alias Dimas mengerti dimintai keterangan dalam perkara pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira jam 14.30 WIB di Kolam Pemancingan Kali Legi Desa Purwoasri Kec. Singosari Kab. Malang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah petugas Kepolisian berpakaian sipil yang memperkenalkan diri dari Unit Reskrim Polsek Blimbing Polresta Malang Kota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik Saksi MAULANA DHANI EFENDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1 : 865317058689680, IMEI2 : 865317058689698 tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi MAULANA DHANI EFENDI sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 saat Terdakwa membuka aplikasi media sosial Facebook Terdakwa dengan akun "Terdakwa mas" Terdakwa melihat postingan dari akun Facebook korban dengan nama "Maulanaa" di story akun tersebut yang muncul di laman Facebook yang mana korban sedang mencari lowongan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa menghubungi akun tersebut via inbok Massenger dan mengirimkan pesan menawarkan pekerjaan dari situ Terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 sekira pukul 23.00

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB saat itu Terdakwa di daerah Traffic light Karanglo Kab. Malang Terdakwa menghubungi korban untuk Terdakwa ajak bertemu di Taman Kendedes Jl. A. Yani Utara membicarakan terkait pekerjaan yang Terdakwa tawarkan tersebut, dan setelah korban memastikan bersedia bertemu lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Dusun Gebyak RT.03/RW.05 Desa Purwoasri Kec. Singosari Kab. Malang dan mengambil pisau di dapur kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Taman Kendedes dengan berjalan kaki saat itu Terdakwa juga membawa sisa minuman keras yang Sebagian sudah Terdakwa minum sebelumnya. Sesampainya di dekat Taman Kendedes tersebut Terdakwa duduk menunggu korban lalu sekitar 15 menit korban datang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, setelah itu Terdakwa dan korban ngobrol membicarakan tentang pekerjaan yang Terdakwa tawarkan yaitu pekerjaan sebagai pemotong ayam dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu, saat melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa, kemudian setelah arak tersebut habis Terdakwa mengajak korban untuk membeli minuman keras di daerah Tirtomoyo Kec. Pakis Kab. Malang, dan setelah membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis whiskey merk Manson dan 1 (satu) botol coca cola tersebut Terdakwa dan korban kembali ke Taman Kendedes dan bersama-sama minum minuman keras tersebut. Kemudian setelah Terdakwa melihat korban sudah mabuk dan setengah sadar saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana Terdakwa lalu menodongkan pisau tersebut ke bagian perut korban sambil mengatakan "MANUT O UL, KOEN MANUT OPO ORA" (MENURUT AJA UL, KAMU MENURUT ATAU TIDAK), kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menuruti kemauan Terdakwa, saat itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut korban dan Terdakwa suruh korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa tersebut, setelah korban selesai menghisap kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa merasa akan ejakulasi alat kelamin Terdakwa keluar dari mulut korban tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk tidur dan saat Terdakwa melihat korban tidur tersebut Terdakwa mengambil

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



dan membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan minuman keras kepada korban agar korban mabuk dan menodongkan pisau ke bagian perut korban untuk mengancam korban dengan tujuan agar korban merasa takut serta menuruti perintah Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban tanpa adanya perlawanan dari korban karena korban sudah mabuk dan takut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban tersebut selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 milik korban Terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, tahun 2007, warna hitam milik seseorang yang mengaku beralamat di Kota Batu yang mana Terdakwa dapat tambahan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s milik korban Terdakwa jual kepada seseorang di daerah depan Pom Bensin Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa SURIYANTO Alias DIMAS terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, Nopol : N-5040-EGJ, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 a.n. INDRA

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTIOWATI, alamat Perum Tambakasri Permai Blok E 10 RT.11/RW.02

Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang;

- 1 (satu) buah plat nomor polisi N-5040-EGJ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB nomor : U-04428142;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. JACCS MPM Finance Malang;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1 : 865317058689680, IMEI2 : 865317058689698;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang ± 10 CM (kurang lebih sepuluh centimeter);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, tahun 2007, tidak terpasang body samping dan belakang, terpasang nomor polisi N-2242-LU, No.Ka : MH1JF811XAK015758, No.Sin : JF81E1016116 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut.

Bahwa barangbukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa Suriyanto Alias Dimas dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan dan kejiwaan terdakwa sehat semua, serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa Suriyanto Alias Dimas sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa Suriyanto Alias Dimas mengerti dimintai keterangan dalam perkara pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira jam 14.30 WIB di Kolam Pemancingan Kali Legi Desa Purwoasri Kec. Singosari Kab. Malang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian berpakaian sipil yang memperkenalkan diri dari Unit Reskrim Polsek Blimbing Polresta Malang Kota;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik Saksi MAULANA DHANI EFENDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1 : 865317058689680, IMEI2 : 865317058689698 tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi MAULANA DHANI EFENDI sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 saat Terdakwa membuka aplikasi media sosial Facebook Terdakwa dengan akun "Terdakwa mas" Terdakwa melihat postingan dari akun Facebook korban dengan nama "Maulanaa" di story akun tersebut yang muncul di laman Facebook yang mana korban sedang mencari lowongan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa menghubungi akun tersebut via inbox Messenger dan mengirimkan pesan menawarkan pekerjaan dari situ Terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa di daerah Traffic light Karanglo Kab. Malang Terdakwa menghubungi korban untuk Terdakwa ajak bertemu di Taman Kendedes Jl. A. Yani Utara membicarakan terkait pekerjaan yang Terdakwa tawarkan tersebut, dan setelah korban memastikan bersedia bertemu lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Dusun Gebyak RT.03/RW.05 Desa Purwoasri Kec. Singosari Kab. Malang dan mengambil pisau di dapur kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Taman Kendedes dengan berjalan kaki saat itu Terdakwa juga membawa sisa minuman keras yang Sebagian sudah Terdakwa minum sebelumnya. Sesampainya di dekat Taman Kendedes tersebut Terdakwa duduk menunggu korban lalu sekitar 15 menit korban datang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, setelah itu Terdakwa dan korban ngobrol membicarakan tentang pekerjaan yang Terdakwa tawarkan yaitu pekerjaan sebagai pemotong ayam dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu, saat melakukan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan tersebut Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa, kemudian setelah arak tersebut habis Terdakwa mengajak korban untuk membeli minuman keras di daerah Tirtomoyo Kec. Pakis Kab. Malang, dan setelah membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis whiskey merk Manson dan 1 (satu) botol coca cola tersebut Terdakwa dan korban kembali ke Taman Kendedes dan bersama-sama minum minuman keras tersebut. Kemudian setelah Terdakwa melihat korban sudah mabuk dan setengah sadar saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana Terdakwa lalu menodongkan pisau tersebut ke bagian perut korban sambil mengatakan “MANUT O UL, KOEN MANUT OPO ORA” (MENURUT AJA UL, KAMU MENURUT ATAU TIDAK), kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menuruti kemauan Terdakwa, saat itu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut korban dan Terdakwa suruh korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa tersebut, setelah korban selesai menghisap kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa merasa akan ejakulasi alat kelamin Terdakwa keluar dari mulut korban tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk tidur dan saat Terdakwa melihat korban tidur tersebut Terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memberikan minuman keras kepada korban agar korban mabuk dan menodongkan pisau ke bagian perut korban untuk mengancam korban dengan tujuan agar korban merasa takut serta menuruti perintah Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban tanpa adanya perlawanan dari korban karena korban sudah mabuk dan takut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban tersebut selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 milik korban Terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, tahun 2007, warna hitam milik seseorang yang mengaku beralamat di Kota Batu yang mana

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat tambahan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s milik korban Terdakwa jual kepada seseorang di daerah depan Pom Bensin Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa SURIYANTO Alias DIMAS terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 479 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Nasional, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang dalam hal ini adalah orang (*person*) yang disangka melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang didapat dari keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Terdakwa tindak pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang didakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SURIYANTO ALIAS DIMAS sebagaimana identitasnya tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara dan terhadap identitas Terdakwa tersebut sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukumnya. Selama persidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa di pengadilan serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SURIYANTO ALIAS DIMAS, bukan orang lain;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain apabila salah satu, dua atau lebih perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti, walaupun kadang kala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, **Terdakwa SURIYANTO Alias DIMAS** melihat postingan story dari akun Facebook Saksi Maulana Dhani Efendi yang mana sedang mencari lowongan pekerjaan, sehingga Terdakwa menghubungi akun tersebut via inbox Messenger untuk menawarkan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2026, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Maulana Dhani Efendi untuk bertemu di Taman Kendedes Jl. A. Yani Utara membicarakan terkait pekerjaan yang Terdakwa tawarkan, saat Saksi Maulana Dhani Efendi bersedia bertemu, Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Gebyak RT,03/RW.05 Desa Purwosari Kec, Singosari Kab, Malang dan mengambil pisau di dapur kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Taman Kendedes dengan membawa sisa minuman keras yang sebagian sudah Terdakwa minum sebelumnya;
- Bahwa setelah keduanya sampai di Taman Kendedes, Terdakwa dan Saksi Maulana Dhani Efendi mengobrol membicarakan tentang pekerjaan yang Terdakwa tawarkan, yaitu sebagai pemotong ayam dengan upah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa, setelah arak tersebut habis, Terdakwa mengajak Saksi Maulana Dhani Efendi untuk membeli minuman keras 1 (satu) botol minuman keras jenis whiskey merk Manson dan 1 (satu) botol coca – cola di daerah Tirtomoyo Kec Pakis Kab, Malang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026, sekira pukul 03.00 WIB, setelah Terdakwa melihat Saksi Maulana Dhani Efendi mabuk, Terdakwa menodongkan pisau ke bagian perut Saksi Maulana Dhani Efendi dengan mengatakan “MANUT O UL, KOEN MANUT OPO ORA”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Dhani Efendi menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu saat Terdakwa merasa akan ejakulasi alat kelaminya dikeluarkan dari mulut Saksi Maulana Dhani Efendi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Dhani Efendi untuk tidur, dan saat Terdakwa melihat Saksi Maulana Dhani Efendi tertidur, Terdakwa mengambil dan membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024 warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka: MH1JMC119RK388567, No.Sin: JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1: 865317058689680, IMEI2: 865317058689698 milik Saksi Maulana Dhani Efendi tanpa seijin Saksi Maulana Dhani Efendi. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maulana Dhani Efendi mengalami kerugian senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Menurut Noyon Lengemeyer mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, surat dan adanya barang bukti dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dari rumah sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak, saat itu Terdakwa menaiki angkutan umum LDG dan turun di POM bensin Sigura-gura Kota Malang, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Merjosari Lowokwaru, Kota Malang sambil melihat sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak. Ketika tiba di Jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 01 RW 01 Merjosari Lowokwaru kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih nomor polisi N-4147-BAV, Nomor rangka MH1JM8113LK283303, Nomor mesin JM81E128526 yang terparkir di depan apotik tempat tersebut dalam kondisi terparkir dengan kunci yang masih menancap pada lubang kunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa setelah sampai di tempat parkir apotik Jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 01 RW 01 Merjosari Lowokwaru kota Malang, Terdakwa menghampiri letak sepeda motor sambil melihat situasi kondisi sekitar setelah itu terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor menjadi ON kemudian terdakwa kembali melihat situasi sekitar untuk memastikan apakah ada orang yang melihat atau menoleh ke arah terdakwa karena terdakwa rasa kondisi aman maka terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan menaikinya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bareng Klojen Kota Malang menuju ke taman makam (kuburan) polehan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, STNK No.Pol. : N-4147-BAV, Noka: MH1JM8113LK283303, Nosin. : JM81E12885268 atas nama YESKIEL milik saksi HENDRI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, STNK No.Pol. : N-4147-BAV, Noka: MH1JM8113LK283303, Nosin. : JM81E12885268 atas nama YESKIEL tanpa izin dari saksi HENDRI KURNIAWAN;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka dengan telah terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dari dakwaan ini terhadap terdakwa yaitu melanggar Pasal 479 KUHP Nasional, kami berkesimpulan bahwa terdakwa SURIYANTO ALIAS DIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 479 KUHP Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun membenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan yaitu melakukan tindak pidana Pencurian haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURIYANTO ALIAS DIMAS **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”** sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, Nopol : N-5040-EGJ, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 a.n. INDRA LISTIOWATI, alamat Perum Tambakasri Permai Blok E 10 RT.11/RW.02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi N-5040-EGJ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB nomor : U-04428142;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. JACCS MPM Finance Malang;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1 : 865317058689680, IMEI2 : 865317058689698;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang ± 10 CM (kurang lebih sepuluh centimeter);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, tahun 2007, tidak terpasang body samping dan belakang, terpasang nomor polisi N-2242-LU, No.Ka : MH1JF811XAK015758, No.Sin : JF81E1016116 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi MAULANA DHANI EFENDI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi MAULANA DHANI EFENDI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat Saksi Maulana Dhani Efendi mengalami kerugian senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIYANTO Alias DIMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 479 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, Nopol : N-5040-EGJ, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 a.n. INDRA LISTIOWATI, alamat Perum Tambakasri Permai Blok E 10 RT.11/RW.02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang;
 - 1 (satu) buah plat nomor polisi N-5040-EGJ;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB nomor : U-04428142;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. JACCS MPM Finance Malang;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s, IMEI1 : 865317058689680, IMEI2 : 865317058689698;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2024, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi, No.Ka : MH1JMC119RK388567, No.Sin : JMC1E1387783 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;
Dikembalikan kepada saksi Maulana Dhani Efendi
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang ± 10 CM (kurang lebih sepuluh centimeter);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110, tahun 2007, tidak terpasang body samping dan belakang, terpasang nomor polisi N-2242-LU, No.Ka : MH1JF811XAK015758, No.Sin : JF81E1016116 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Arya Wira Andika melalui saksi Maulana

Dhani Efendi

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Dewangga Kurniawan, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. Patanuddin, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)